

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS	*	CIVIL NUM: CB2025CV00256
NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA	*	
Parte Demandante	*	
V.	*	SALA:306
FREDDY SALLENT AQUINO	*	
MARY ANN SANCHEZ CASIANO Y LA	*	
SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES	*	SOBRE: INJUNCTION ESTATUARIO
POR ELLOS COMPUESTA; CARLOS A.	*	
RUBIO VALEDES; ANGEL DANIEL RIVERA	*	
SANCHEZ Y MUNICIPIO AUTONOMO DE	*	
CABO ROJO.	*	
Parte Demandada	*	
.....		

-COMPARECENCIA ESPECIAL SOBRE NULIDAD-

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los demandados, Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y su Sociedad Lega de Gananciales. Ángel Daniel Rivera Sánchez, sin someterse a la jurisdicción ni a la competencia del tribunal representados por el abogado que suscribe y muy respetuosamente EXPONEN Y SOLICITAN:

1. El 21 de mayo de 2025 le fue entregada al codemandado una “Orden y Citación” y una “Orden” dictadas el 12 de mayo y un “Mandamiento” expedido el 13 mayo.
2. Las “Orden y Citación” convoca a una vista de Injunction Estatutario para el 5 de junio de 2025, mientras que la Orden convoca también a una vista de Injunction Estatutario “...conforme a los Arts. 690 a 695 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA Secc.3561 a 3566”.
3. Vale señalar que dichos Artículos se refieren a los Injunction para Retener y Recobrar la Posesión de Bienes Inmuebles, algo ajeno a este pleito.
4. El “Mandamiento” contiene otra orden diferente y convoca a un Injunction Estatutario.
5. Ninguna de las Órdenes ni el Mandamiento expresa la disposición legal que autoriza el Injunction Estatutario convocado de manera que la persona notificada pueda guiarse para expresar su posición.
6. Tampoco se acompañó un emplazamiento necesario para adquirir jurisdicción ya que

se trata de una demanda de Injunction Estatutario preliminar y permanente. **Cuevas Segarra** nos dice:

“Al solicitar el interdicto, es indispensable diligenciar el emplazamiento con la demanda.” (cita omitida) **Tratado de Derecho Procesal Civil**, Tomo I, JTS 2002, pág.154.

Véase, además, **Monell v. Mun.Carolina**, 146 DPR 20, 24 (1998)

7. Finalmente, no se acompañaron los Exhibits de dicha demanda y tampoco está jurada.

POR TODO LO CUAL se solicita muy respetuosamente se anule la Convocatoria con cualquier otro remedio que en derecho proceda.

CERTIFICO: Habiéndose presentado este escrito por el sistema electrónico de SUMAC que da notificación simultánea a las partes se cumple así con la Regla 67 de Procedimiento Civil.

En Mayagüez, Puerto Rico a 27 de mayo de 2025.

f/Lcdo. Gabriel García Maya

RUA 4916; Colegiado Número 6,302
Nenadich 120- Oeste
PO BOX 1389
Mayagüez, Puerto Rico 00681
Teléfonos: 805-0095; 833-6981; 833-2548
Email: garciamayaa@yahoo.com